

咨询问题

EPC 固定总价合同下材料暴涨，能申请调价吗？依据和操作步骤是什么？

EPC 固定总价合同下，调价要同时看合同约定与法定情势变更路径。

一、能不能调

- 合同有调价条款的，按条款走
- 没有条款的，看 情势变更 边界

1. 收集凭证
2. 发函

《民法典》第 533 条。

情形 | 能否调价

- 情形：主材暴涨超 5%；能否调价：通常可主张

依据来源 · BASIS OF ANSWER

[1] 《民法典》（第 533 条）

由 总包AI顾问（工程大脑）生成 · 仅供参考，不构成正式法律意见